2006 年法律硕士（非法学）专业基础真题

刑法学

一、单项选择题：1～20 小题，每小题 1 分，共 20 分。

1、如果某犯罪案件不是发生在中国领域，且该案犯罪人不是中国公民，被害人也不是中国国家或者中国公民，但中国对此案仍能行使刑事管辖权的，是基于（　）

A 属地管辖原则　　B 普遍管辖原则

C 保护管辖原则　　D 属人管辖原则

2、下列做法中不违背罪刑法定原则要求的是（　）

A 重法效力溯及既往　　B 法律规定不确定的刑罚

C 适用行为后的轻法　　D 适用类推解释

3、甲唆使乙在某学校食堂的面粉中投放“毒鼠强”一包，造成数十人中毒死亡的结果。法院认定甲构成投放危险物质罪。甲的行为具备（　）

A 标准的犯罪构成　　B 复杂的犯罪构成

C 基本的犯罪构成　　D 修正的犯罪构成

4、甲于夜晚在一条封闭的高速公路上驾车正常行驶时，乙突然翻越护栏横穿公路，甲刹车不及将乙撞死。交警认定甲的行为不构成交通肇事罪。下列说法中，不应当作为交警认定依据的是（　）

A 甲的行为与乙的死亡结果之间没有刑法上的因果

B 甲的行为不违反交通法律法规，缺乏构成交通肇事罪的客观条件

C 本案属于意外事件

D 甲对乙的死亡结果没有罪过

5、甲明知自己的枪法很差，但为了杀乙，也顾不了那么多了，遂从 100 米外向乙开枪，没想到居然打中了乙，致乙死 亡。此案中甲杀害乙的罪过形式是（　）

A 直接故意　　B 间接故意　　C 疏忽大意　　D 过于自信的过失

6、甲因遭丈夫乙的虐待而被迫离家独居。某日其女儿丙（13 岁）来看望甲，甲叫丙把家中的老鼠药放到乙喝的酒中。 丙按甲的吩咐行事，致乙死亡。对此案，下列说法中正确的是（　）

A 甲，丙构成共同犯罪　　B 甲构成投放危险物质罪

C 甲是故意杀人罪的教唆犯　　D 甲单独构成故意杀人罪

7、 关于刑法中法条竞合关系的表述，错误的是（　）

A 法条竞合关系的表现形式之一是一些条文之间在内容上存在交叉关系

B 对法条竞合关系的处理原则是，在一般情况下依照特别法条优于普通法条的原则，适用特别法条

C 诈骗罪与信用卡诈骗罪之间存在法条竞合关系

D 行贿罪与受贿罪之间存在法条竞合关系

8、元期徒刑减为有期徒刑时，附加剥夺政治权利的期限应当改为（　）

A 5 年以上 10 年以下　　B 3 年以上 10 年以下

C　3 年以上 8 年以下　　D　1 年以上 5 年以下

9、某欠赌债不还，钱某邀朋友林某，涂某一起将刘某骗到一空房内捆绑起来吊在房梁上，用竹板抽打，逼其还钱。2 天后，刘某被闻讯赶来的公安人员解救。经法医鉴定，刘某为轻微伤。对钱某等三人的行为应当（　）

A 以非法拘禁罪从重处罚　　B 以故意伤害罪从重处罚

C 以非法拘禁罪和故意伤害罪并罚　D 以绑架罪定罪处罚

10.甲在生产作业期间，违反操作规程造成供电线路短路，引起火灾，烧毁厂房，致 3 名工人死亡，造成直接经济损失 1 千万元。甲的行为构成（　）

A 失火罪　　B 过失致人死亡罪 C 重大责任事故罪 D 失火罪和过失致人死亡罪

11.按照刑法的规定，下列犯罪人中，不可能被减刑的对象是(　)

A 被判处管制的犯罪分子　　B 被单处罚金的犯罪分子

C 作为累犯被判处有期徒刑的犯罪分子　　D 被宣告缓刑的犯罪分子

12.下列表述中，正确的说法是(　)

A 村民委员会主任甲利用职务之便侵吞救济款物，构成贪污罪

B 普通公民乙利用受聘担任国有公司经理职务的便利条件，侵吞国有财务，不构成贪污罪

C 国家工作人员利用职务上的便利向他人索取财物，但未为他人谋取利益，不构成受贿罪

D 丁采用暴力方法阻碍国家机关工作人员执行公务，并致使该工作人员重伤，以妨害公务罪从重处罚

13.楚某 1997 年 3 月 5 日犯甲罪，追溯期限应为 10 年，2002 年 3 月 5 日又犯乙罪，乙罪的追溯期限也是 10 年。这是 甲罪的追诉期限应(　)

A 从犯乙罪之日起计算，共计 20 年，即以甲罪的追诉期限 10 年加乙罪的追诉期限 10 年

B 从犯乙罪之日起计算，共计 15 年，即以甲罪追诉期限剩余的 5 年加乙罪的追诉期限 10 年

C 从犯乙罪之日起计算，还有 5 年

D 从犯乙罪之日起计算，还有 10 年

14.保险受益人甲故意杀害被保险人乙，造成乙死亡，骗取了 20 万元保险金。对甲应当(　)

A 以故意杀人罪定罪处罚

B 以保险诈骗罪定罪处罚

C 以保险诈骗罪和故意杀人罪的牵连犯择一重罪处罚

D 以故意杀人罪和保险诈骗罪数罪并罚

15.甲，乙二人合谋抢夺财物。一日，甲向一坐在汽车内的妇女假装问路，乙乘该妇女不备，拉开车门，从其手中抢过 提包就跑，甲也随即与乙一同逃跑，当场被群众抓获。群众从甲，乙二人身上各搜出一把匕首。甲，乙二人的行为构成(　)

A 盗窃罪　　B 抢夺罪　　C 抢劫罪　　D 诈骗罪

16.按照刑法规定，以下情形中，应当以故意杀人罪定罪处罚的是(　)

A 拐卖妇女造成被害人死亡的　　B 暴力干涉婚姻自由致使被害人死亡的

C 抢劫致被害人死亡的　　D 刑讯逼供致被害人死亡的

17.下列情形中，不属于刑法第 236 条强奸罪加重法定情节的是(　)

A 强奸妇女多人的　　B 利用妇女处于昏醉状态而强奸的

C 在公共场所当众强奸妇女的　　D 二人以上轮奸的

18.下列情形中，构成非法经营罪的是(　)

A 甲医药公司擅自从事假药生产，销售，违法所得数额巨大

B 乙国有图书公司明知是盗版图书仍然进行销售，违法所得数额巨大

C 丙公司倒卖窃取的商业秘密，违法所得数额巨大

D 丁公司未经许可擅自倒卖烟草，违法所得数额巨大

19.在走私普通货物犯罪过程中，以暴力，威胁方法抗拒缉私的，应当(　)

A 以妨害公务罪定罪处罚　　B 以武装掩护走私罪定罪处罚

C 以走私普通货物罪定罪处罚　　D 以走私普通货物罪与妨害公务罪数罪并罚

20.下列情形中，构成徇私枉法紫的是(　)

A 某看守所警察甲利用值班之机，徇私情故意放跑因受贿罪被关押的犯罪嫌疑人刘某

B 某法院法官乙在行政案件审判中故意曲解法律，偏袒原告，作出违背事实与法律的判决，情节严重

C 警察丙在对陈某的抢夺行为进行侦察过程中，因接受陈某家属的吃请而隐匿陈某犯罪的证据

D 警察丁为使其仇人王某刑事追究，捏造王某犯罪的事实，向人民检察院举报，致使王某被无辜羁押 100 天

二．**多项选择题：21～25 小题，每小题 2 分，共 10 分。**

21.关于正当防卫，下列表述中，正确的是(　　)

A 正当防卫的起因条件是有不法侵害行为发生

B 正当防卫的时间条件是不法侵害行为即将发生或者正在进行。特殊情况下，对已经结束的侵害也可以正当防卫

C 防卫的目的是为了保护合法权利免受不法侵害

D 正当防卫与防卫过当区别的关键在于是否明显超过必要限度造成重大损害

22.列表述中，正确的是(　　)

A 甲盗走铁路上钢轨 10 米，因铁路巡道员发现钢轨被盗，采取紧急措施，才避免了火车颠覆事故的发生。对甲按照破 坏交通设施罪的既遂适用法律

B 乙为一 15 周岁的未成年人，绑架他人作为人质后，因勒索财物未成而杀害被绑架人，应当追究乙的刑事责任

C 丙是某国有仓库保管员，利用职务之便，盗窃其保管的物资价值 2 万元。后听说单位要来盘点物资，担心事发，遂将所盗物资送回仓库，丙的行为成立犯罪中止。

D 丁设立一家公司，专门用于虚开增殖税专用发票，谋取非法利益。对此虚开增殖税专用发票的行为，应当按照自然人犯罪处理

23、甲教唆乙杀丁，丙知情后，给乙提供一把匕首，乙将丁杀害。关于本案，下列说法中正确的是(　　)

A 本案的共同犯罪是复杂共同犯罪　　B 本案的共同犯罪是必要共同犯罪

C 甲，乙一般可以认定为主犯　　D 丙一般可以认定为从犯

24.些犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰，隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，构成洗钱罪(　　)

A 恐怖活动犯罪　　B 毒品犯罪

C 受贿犯罪　　D 走私犯罪

25.下列表述中，正确的是(　　)

A 犯罪预备与犯罪未遂相区别的关键在于是否着手实施刑法分则所规定的犯罪实行行为

B 犯罪预备与犯罪中止相区别的关键在于是否处于犯罪过程中

C 犯罪行为实行终了，就不能成立犯罪中止

D 过失犯罪不存在犯罪未遂形态

三．简答题：26、27 小题，每小题 6 分，共 12 分。

26.简述撤销缓刑的事由及法律后果。

27.简述职务侵占罪与侵占罪犯的区别。

四．**辨析题：28 小题，8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。**

28.请对“只要构成数罪，就必须实行数罪并罚”的说法进行辨析。

五．法条分析题：29 小题，10 分。要求符合立法原意和刑法理论。

29、刑法第 239 条规定：“以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒 刑，并处罚金或者没收财产；致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前款的规定处罚。”

试说明：

(1) 本条规定中的“以勒索财物为目的绑架他人的”的含义应如何理解？

(2) 本条规定中的“绑架他人作为人质的”的含义应如何理解？

(3) 以非法占有为目的劫持他人并强迫被劫持人当场交付财物的行为，应当如何定罪？为什么？

(4) 以勒索财物为目的抢劫婴儿的行为应如何处理？为什么？

六、案例分析题：30 分小题，15 分。

30、甲（女，1984 年 7 月 20 日生）因其同居男友乙已另有新欢丙而生恨意。2004 年 6 月 7 日，甲得知当晚丙一人独居 于郊外的出租屋，遂叫来好友丁（男，1986 年 12 月 13 日生），要其晚上去强奸丙，并给了 500 元“报酬”给丁，丁同意。

晚 9 点，甲领着丁来到丙住处附近，指认了出租屋，并给了丁一把其从男友处偷来的钥匙。晚 10 点左右，丁找到出租屋， 因房门未锁而顺利进入房间，正欲强奸时，遭到被害人极力反抗。黑暗中丁用力反复将被害人头部向墙体撞去，见被害人不 再反抗于是拉开电灯。丁准备强奸时发现被害人已没有了气息，遂匆忙逃走。回家后，丁越想越怕，便告知父母。其父母反复规劝，并硬拉着丁到公安机关交待了罪行。案发后查明：1、甲已有三个月身孕；2、甲于 2003 年 1 月 4 日因盗窃罪被判 处有期徒刑 6 个月，缓刑 1 年，并处罚金 500 元；3、被害女子并非丙，而是丙的另一同室女友戊，丙当晚因加班未归；4、 戊因丁的暴力而死亡。

阅读分析上述案例后，请回答以下问题：

（1）甲、丁的犯罪行为构成何罪？构成一罪还是数罪？并简要说明理由。

（2）甲、丁原想强奸丙，实际上加害了丙的同室女友戊。这对甲、丁的定罪量刑有无影响？为什么？

（3）对甲能否判处死刑缓期二年执行？为什么？

（4）甲是否构成累犯？为什么？

民法学

七、单项选择题：31～50 小题，每小题 1 分，共 20 分。

31、担保物权人在其全部债权受清偿前，可以就担保物的全部行使权利，这体现的是担保物权法律属性中的(　　)

A 变价受偿性　　B 物上代位性　　C 不可分性　　D 从属性

32、甲公司欠乙公司 500 万元，后甲公司被乙公司兼并，二者之间的债务关系因此消灭。导致这一债的关系消灭的

法律 事实是(　)

A 混同　　B 免除　　C 抵销　　D 解除

33、根据我国有关法律规定，属于效力未定合同的是(　)

A 因重大误解而订　　B 无权处分人与第三人订立的处分他人财务的合同

C 因受胁迫而订立的合同　　D 法定代表超越代表权限订立的合同

34、某甲出生后不久，父母协议离婚。引起某甲与其父母之间抚养关系发生及甲之父母婚姻关系解除的法律事实分别是(　)

A 事件、事件　　B 行为、行为　　C 事件、行为　　D 行为、事件

35、下列权利中，属于请求权的是(　)

A 物权　　B 人格权　　C 债权　　D 继承权

36、关于社团法人的下列表述，正确的是(　)

A 社团法人是社会团体法人的简称　B 社团法人以人的集合为成立基础

C 社团法人均人社会公益为目的　　D 社团法人的设立行为属于单方民事法律行为

37、根据合同法规定，标的物提存后，毁损、灭失的风险(　)

A 由债权人承担　　B 由债务人承担

C 由债权人和债务人共同承担　　D 由提存机关承担

38、根据有关法律法规规定，《民法通则》中的“二十年诉讼时效期间”(　)

A 可以中止和中断　　B 可以中断和延长

C 可以延长　　D 可以中止和延长

39、顾客将胶卷照相馆冲印，照相馆交给顾客一份取印单，该取印单属于(　)

A 委托合同　　B 承揽合同　　C 行纪合同　　D 技术合同

40、除当事人另有约定外，保管合同的成立时间为(　)

A 当事人意思表示一致时　　B 保管物交付时

C 保管人签字时　　D 保管费交付时

41、当事人就履行地点约定不明确，如果是给付货币，履行地点应当是(　)

A 给付一方所在地　　B 接受给付一方所在地

C 合同签订地　　D 合同标的物所在地

42、可以有偿也可以无偿的合同是(　)

A 保管合同　　B 融资租凭合同　C 运输合同　　D 行纪合同

43、所有权取得方式中，属于原始取得的是(　)

A 继承遗产　　B 受赠图书　　C 收获庄稼　　D 购得汽车

44、根据我国担保法规定，担保物权包括(　)

A 抵押权、质权和典权　　B 抵押权、质权和留置权

C 抵押权、质权、典权和留置权　　D 抵押权、典权和留置权

45、根据我国专利法规定，实用新型专利权的保护期限为(　)

A 十年　　B 十年　　C 二十五年　　D 五十年

46、根据我国著作权法规定，文字作品著作权产生的时间为(　)

A 作品创作时　　B 作品完成时　　C 作品发表时　　D 作品出版时

47、根据我国法律规定，高度危险作业致人损害民事责任适用的归责原则是(　)

A 过错责任原则　　B 无过错责任原则

C 推定过错责任原则　　D 公平责任原则

48、在夫妻双方没有约定时，婚姻关系存续期间所得的下列财产中属于夫妻共同财产的是(　)

A 一方专用的生活用品　　B 一方的婚前财产

C 一方身体受到伤害获得的医疗费　D 一方的知识产权收益

49、某甲的外祖父与某乙的父亲是亲兄弟，某丙的外祖母与某丁的祖母是亲姐妹。则(　　)

A 某甲与某乙、某丙与某丁的婚姻均有效

B 某甲与某乙、某丙与某丁的婚姻均无效

C 某甲与某乙的婚姻均无效，某丙与某丁的婚姻均有效

D 某甲与某乙的婚姻均有效，某丙与某丁的婚姻均无效

50、依据我国继承法规定，不必有两个以上见证人在场见证的遗嘱是(　　)

A 自书遗嘱　　B 口头遗嘱　　C 代书遗嘱　　D 录音遗嘱

八、多项选择题：51～55 小题，每小题 2 分，共 10 分。

51、关于合同履行的下列说法中，正确的是(　　)

A 履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准要时间

B 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

C 履行费用的负担不明确的，由接受履行一方负担

D 价款不明确的，按照卖方确定的价款履行

52、根据法律规定，下列民事主体中享有优先购买权的是(　　)

A 抵押权人　　B 合伙人　　C 房屋承租人　　D 按份共有人

53、某甲 5 岁，父母离异后由其母抚养。某日，某甲在幼儿园午餐时与小朋友某乙发生打斗，在场的带班教师某丙未及时制止。某甲将某乙推到在地，造成某乙骨折，花去医药费 3000 余元。对某乙的损失(　　)

A 之母应承担赔偿责任　　B 如果某甲之母独立承担责任确有困难，某甲之父应承担赔偿责任

C 幼儿园应给予适当赔偿　　D 某丙应承担连带赔偿责任

54.下列行为中，属于单方法律行为的是(　　)

A 授权行为　　B 行使撤消权的行为　C 买卖行为 D 行使法定抵消权的行为

55.下列权利中，其客体可以是动产的是(　　)

A 所有权　　B 抵押权　C 质权　D 留置权

九、简答题 56、57 小题，每小题 6 分，共 12 分。

56.简述建筑物区分所有权的概念与特征

57.简述代位继承与转继承的区别

十、辨析题：58 小题，8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

58、我国民间有一种说法：“受人之托，忠人之事”。请运用代理的理论知识对其加以辨析。

十一、**法条分析题：59 小题，10 分。要求符合立法原意和民法理论。**

59、中华人民共和国民法通则）第 93 条规定：“没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服 务的，有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。”

试运用民法原理分析该条法律规定（包括该法条所规定制度的概念，构成要件，法律效力和制度价值）。

十二、案例分析题：60 小题，15 分。

60、某房地产开发公司（以下简称 A 公司）在某市商业街开发了一幢商品楼，售价 4000 元/m 。某甲选中了其中一套三 居室，双方签定了购房合同并于 2004 年 2 月 1 日办理了付款交房的手续，并且约定一年之内办理所有权证书。

某甲因公需要出国一年，为了方便房屋的维护，某甲在 2004 年 2 月 18 日将房屋钥匙交给 A 公司下属的物业处保管。3 月份以后，该市的楼价大幅上涨，商品房供不应求。3 月 5 日，A 公司售楼人员某乙从物业处取走了某甲房屋钥匙，打开房 门让购房者求.3 月 5 日,A 公司售楼人员某乙从物业处取走了某甲房屋钥匙,打开房门让购房者参观选购.该房屋被某丙看中, 某乙以 A 公司名义与某丙签订了购房合同,双方于 3 月 30 日办理了交房付款手续,并于次日办理了过户登记手续.

某甲于 2005 年 5 月回国后发现本属于自己的房屋已被他人居住,十分气愤,手持购房合同要求某丙腾退房屋,遭到某丙拒 绝.某甲找到 A 公司交涉,A 公司负责人表示“一房二卖”的确是自己的工作人员所为，向某甲道歉并表示愿意按照合同约定 返还某甲的全部购房款及利息，但拒绝某甲要求返还房屋的请求。

根据上述案例，请回答：

(1)A 公司与某甲的购房合同是否有效？为什么？

(2)A 公司与某丙的购房合同是否有效？为什么？

(3)该房屋的所有权应当归谁？为什么？

(4)A 公司应对某甲承担什么法律责任？为什么？